



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Ordinario di Roma, **Sezione Civile VIII**, in persona del giudice dott. Luigi Argan, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile, iscritta al numero **72057/2022** del ruolo generale

**TRA**

*Parte\_1*, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori *Persona\_1* e *Persona\_2*, *Parte\_2*  
[...] ella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sugli stessi figli minori [...] *Per\_1* e *Persona\_2*, *Parte\_3* e *Parte\_4*  
[...]

elettivamente domiciliati in Roma, Viale Appio Claudio n. 215, presso lo studio dell'Avv. Antonino Bosco, che li rappresenta e difende giusta procura unita all'atto di citazione in opposizione

**-OPPONENTI-**

**E**

*CP\_1*  
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Anicio Gallo n. 102, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Polese, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti unita al ricorso per decreto ingiuntivo.

**-OPPOSTA-**

**OGGETTO:** opposizione a decreto ingiuntivo – rimborso, da parte dei coeredi, delle imposte di successione e delle somme necessarie per la regolarizzazione della dichiarazione dei redditi del defunto, quali sostenute da un solo coerede.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo n. **18033/2022** emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 14.10.2022 e notificato il successivo 26.10.2022, veniva ordinato a **Parte\_1**, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori **Persona\_1** e **Persona\_2** [...] **Parte\_2** nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sugli stessi figli minori **Persona\_1** e **Persona\_2**, **Parte\_3** e **Parte\_4** di pagare, in solido tra loro, in favore della ricorrente coerede **CP\_1**, la complessiva somma di € **17.250,74**, oltre interessi e spese processuali, a titolo di rimborso delle somme da quest'ultima pagate i)- in ragione di € **18.421,62**, per le imposte relative alla successione del defunto [...] **Per\_3**, e ii)- in ragione di € **2.279,27**, per la regolarizzazione della dichiarazione dei redditi, dello stesso defunto, relativa all'anno 2020.

Con atto di citazione notificato in data 27.11.2022, gli ingiunti proponevano, avverso il descritto decreto ingiuntivo, tempestiva opposizione.

Deducevano all'uopo **a)**- che il credito posto a fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo derivava dalla successione del defunto **Persona\_3**, del quale tutte le parti - alcune *ex lege*, altre per testamento - erano eredi, e che loro stessi opponenti risultavano creditori, verso la ricorrente opposta di somme di gran lunga maggiori rispetto a quelle ingiunte, per essersi quest'ultima appropriata di somme superiori ad un milione di euro comprese nel patrimonio del *de cuius*; **b)**- che la denuncia di successione presentata dalla ricorrente opposta conteneva omissioni, quali l'indicazione della nullatenenza dei nipoti del *de cuius*, nonché approssimazioni relative ad alcuni immobili ereditari, che avevano aggravato il carico delle imposte, mentre l'esborso della somma di € **2.279,27** per la regolarizzazione della dichiarazione dei redditi del *de cuius*, relativa all'anno 2020, si era reso necessario in conseguenza di negligenza imputabile alla stessa ricorrente; **c)**- che, comunque, la solidarietà tra gli ingiunti opponenti doveva essere esclusa a norma dell'art. 752 c.c., spettando al coerede, che abbia anticipato il pagamento dei debiti ereditari, azione di regresso nei confronti degli altri coeredi, solo nei limiti della loro quota..

E concludeva pertanto chiedendo che l'opposto decreto ingiuntivo venisse revocato, con condanna della ricorrente opposta al risarcimento dei danni per lite temeraria *ex art. 96 c.p.c.* e vittoria di spese.

Costituitasi in giudizio, la ricorrente opposta **CP\_1** negava, innanzitutto, di essersi mai appropriata di beni ereditari, precisando di avere incassato dalla **Fideuram** somme a lei spettanti quale cointestataria di conto corrente, insieme al *de cuius*, e beneficiaria di polizza assicurativa; assumeva, quindi, di aver compiutamente documentato il pagamento, sia delle imposte di successione

per complessivi € **18.421,62**, sia della regolarizzazione della denuncia dei redditi 2020 del *de cuius* per complessivi € **2.279,27**; affermava che la ripartizione pro quota dei debiti ereditari, quale stabilita dall'art. 752 c.c., riguardava solo i debiti e i pesi ereditari presenti nel patrimonio del *de cuius* al momento della sua morte, e non anche quelli venuti ad esistenza in epoca successiva all'apertura della successione; negava infine che la denuncia di successione del 10.12.2020 contenesse errori od omissioni; denunciava che l'atto di citazione in opposizione conteneva espressioni offensive nei suoi confronti.

E concludeva pertanto chiedendo che, previa concessione della provvisoria esecutività del descritto decreto ingiuntivo *con pagamento posto in via solidale a carico degli opposenti ovvero in via parziaria in proporzione della quota ereditaria di ciascuno*, l'opposizione venisse respinta; con condanna degli opposenti al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 89, comma 2, c.p.c. e vittoria di spese.

Con ordinanza in data 27.6.2023, veniva respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, quale formulata dalla parte opposta.

Con le memorie ex art. 183, VI co, n.1 c.p.c., la ricorrente opposta **CP\_1** rinunciava alla richiesta solidarietà passiva, chiedendo, che il credito oggetto di ingiunzione venisse, diversamente, frazionato *pro-quota* tra i coeredi opposenti.

All'udienza del 22.2.2024, avendo le parti concluso riportandosi ai rispettivi precedenti scritti difensivi, la parte opposta, in particolare, alle dette memorie ex art. 183, VI co. n.1 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

**I]- Dell'eccezione di inammissibilità della precisazione della domanda, quale dalla ricorrente opposta formulata colla propria memoria ex art. 183, VI co., n.1 c.p.c.**

Diversamente rispetto a quanto eccepito dagli opposenti, la rinuncia della ricorrente opposta alla solidarietà passiva, con contestuale richiesta di condanna dei coeredi al pagamento della somma ingiunta in proporzione delle quote loro spettanti nella successione del defunto **Persona\_3**, quale dalla ricorrente stessa formulata colla propria memoria ex art. 183, VI co, n. 1, c.p.c., deve ritenersi senz'altro ammissibile, poiché risolvendosi, all'evidenza, in una semplice riduzione della pretesa

creditoria nei confronti di ciascuno degli ingiunti, in adesione a specifico motivo di opposizione dagli stessi proposto, essa costituisce una semplice *emendatio libelli*, pacificamente sempre consentita.

## **II]- Del primo motivo di opposizione – eccezione di compensazione**

L'eccezione con la quale i coeredi oppONENTI intendono far valere in compensazione, nei confronti della ricorrente opposta coniuge del defunto *Persona\_3*, un importante controcredito, per somme superiori a € 1.000.000,00, deve essere dichiarata inammissibile; poiché, oltre ad essere dedotto in termini quantitativi del tutto approssimativi, detto controcredito viene riferito, i)- ora a vicende successorie genericamente enunciate, senza che sia dato, con chiarezza, individuare gli specifici fatti da cui esso sia in concreto originato, ii)- ora al preteso illegittimo prelievo, da parte della ricorrente opposta, di somme giacenti su conti correnti con il *de cuius* cointestati, senza alcuna indicazione di date e relativi importi e senza alcuna indicazione circa la misura dell'appartenenza dei relativi saldi e della provenienza delle rimesse, iii)- ora all'incasso, da parte della stessa, di polizze assicurative, che potrebbe al più, in sede di divisione, dare luogo alla collazione dei premi pagati dal *de cuius*, iv)- ora al pagamento, da parte loro, di debiti per spese condominiali relative ad immobili ereditari, senza indicazione e prova degli importi effettivamente corrisposti.

## **III]- Del secondo motivo di opposizione – eccezione di pretesa erroneità della denuncia di successione e di imputabilità alla ricorrente opposta della necessità di regolarizzazione della dichiarazione dei redditi del *de cuius* relativa all'anno 2020**

L'eccezione, con la quale gli oppONENTI sostengono che la denuncia di successione presentata dalla ricorrente opposta contenesse omissioni, quali la nullatenenza dei nipoti del *de cuius*, nonché approssimazioni relative ad alcuni immobili ereditari, con conseguente aggravio carico delle imposte, e che l'esborso della somma di € 2.279,27 per la regolarizzazione della dichiarazione dei redditi del *de cuius*, relativa all'anno 2020, si fosse reso necessario in conseguenza di negligenza imputabile alla stessa ricorrente, per cui gli importi oggetto dell'opposta ingiunzione non sarebbero, comunque, in tutto giustificati, deve essere dichiarata parimenti inammissibile siccome formulata in termini del tutto generici: i)- quanto alla denuncia di successione, perché essa non specifica quali effettivamente siano le pretese approssimazioni relative agli immobili ereditari, e comunque non fornisce alcun elemento riguardo alle ragioni ed alla misura del preteso denunciato aggravio di imposta; ii)- quanto alla regolarizzazione della denuncia dei redditi relativa all'anno 2020, perché non indica gli elementi di fatto, anche attinenti alla natura degli errori eventualmente commessi, dai quale dovrebbe evincersi che le irregolarità dall'Agenzia delle Entrate rilevate nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2020 siano necessariamente riferibili a colpevole condotta della ricorrente opposta.

#### IV]- Del terzo motivo di opposizione – ripartizione *pro quota* delle somme oggetto della domanda di rimborso

In ordine al terzo motivo di opposizione, con il quale gli opposenti assumono che, a norma dell'art. 752 c.c., i debiti ereditari e quelli che, al pari delle imposte di successione, sorgono in conseguenza dell'apertura della successione si ripartiscono tra gli eredi in ragione delle rispettive quote, per cui illegittimamente la ricorrente opposta avrebbe chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo a carico di ciascun coerede, in solido con gli altri, per l'intera frazione, su di loro complessivamente gravante, delle somme da lei corrisposte per imposte di successione e regolarizzazione della dichiarazione dei redditi del *de cuius* relativa all'anno 2020, è cessata la materia del contendere in conseguenza della precisazione della domanda, quale, in corso di causa (v. memoria ex art. 183, VI co, n. 1 c.p.c.) formulata dalla stessa ricorrente opposta, la quale, come detto, aderendo al motivo di opposizione in esame, ha espressamente rinunciato alla richiesta solidarietà passiva, chiedendo che i coeredi opposenti siano condannati al rimborso della somma ingiunta, ciascuno in proporzione della quota spettante nella successione del defunto *Persona\_3* (v. *supra*, sub I); talché l'opposto decreto ingiuntivo deve essere pertanto revocato.

Considerato pertanto che il defunto *Persona\_3* ha, con testamento olografo in data 26.8.2012, attribuito la quota disponibile di  $\frac{1}{4}$  ai nipoti *ex filia* *Persona\_1*, *Persona\_2* e *Parte\_4* in parti eguali tra loro, e che, per il resto la successione è conseguentemente regolata dall'art. 542, II co, c.c. (*“Quando i figli, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto.”*), i coeredi parti del presente giudizio partecipano alla successione del defunto stesso secondo le quote di seguito indicate:

- 1)- ricorrente opposta *CP\_1*, coniuge:  $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$ ;
- 2)- opponente *Parte\_1*, figlia di due:  $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$ ;
- 3)- opponente *Parte\_3*, figlia di due:  $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$ ;
- 4)- opponente *Persona\_1*, nipote di tre:  $\frac{1}{12}$ ;
- 5)- opponente *Persona\_2*, nipote di tre:  $\frac{1}{12}$ ;
- 6)- opponente *Parte\_4* nipote di tre:  $\frac{1}{12}$ .

Consegue che, avendo la ricorrente coerede opposta *CP\_1* documentalmente provato di avere sostenuto la complessiva spesa di € 20.700,89, di cui € 18.421,62 per il pagamento delle imposte di successione ed € 2.279,27 per la regolarizzazione della dichiarazione dei redditi del *de cuius* [...] *Per\_3* relativa al 2020 (v. doc. allegati al ricorso monitorio, in fascicolo di parte opposta), e che gravando la spesa stessa su di essa, in ragione della propria quota di  $\frac{3}{12}$ , gli opposenti coeredi

debbono essere, secondo le rispettive quote, condannati al rimborso, in suo favore, delle seguenti somme:

*Parte\_1* , quota di 3/12 = € 5.175,22;

*Parte\_3* , quota di 3/12 = € 5.175,22;

*Persona\_1* , quota di 1/12 = € 1.725,07;

*Persona\_2* , quota di 1/12 = € 1.725,07;

*Parte\_4* , quota di 1/12 = € 1.725,07.

Le somme così riconosciute debbono poi essere, come per legge, aumentate degli interessi legali, a decorrere dalla data di esecuzione dei pagamenti da parte della ricorrente opposta (10.12.2020 per le imposte di successione; 27.6.2012 per la regolarizzazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020), e fino al soddisfo.

#### **VI]- Della domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, quale proposta dagli opposenti**

Stante la solo parziale fondatezza dell'opposizione, la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, quale proposta dagli opposenti, deve essere respinta (v., tra le tante, Cass. Civ. n. 19583/13; n. 11917/02; n. 12177/00; n. 8857/969).

#### **VI]- Della domanda di risarcimento dei danni ex art. 89, II co, c.p.c., quale proposta dalla ricorrente opposta**

La domanda in esame non può essere accolta atteso che le espressioni denunciate dall'opponente, quali 1)- “[...]l'opposta si è appropriata della non proprio modesta somma di ben oltre un milione di Euro, prelevata illegittimamente da giacenze di conti correnti presso Banca Fideuram [...]” (pag. 2 ultima riga e pag. 3 prima e seconda riga), 2) “[...] al fine di appropriarsi dell'immobile di proprietà esclusiva della opponente, Signora *Parte\_3* (pag. 3 undicesima riga), 3) “[...] appropriandosi, trionfalmente e selvaggiamente, di ben oltre un milione di Euro [...]” (pag. 4 ventesima e ventunesima riga); 4) “[...] per la macroscopica differenza delle somme di cui si è appropriata [...] in ordine alle ingentissime somme di cui la opposta, Sig.ra *CP\_1* ha fatto man bassa” (pag. 5 seconda, terza, quinta e sesta riga); 5) “[...] verso le quali la insaziabile opposta è rimasta totalmente inadempiente” (pag. 5 quattordicesima riga), seppure, a tratti, caratterizzate dall'uso di avverbi inappropriatamente enfatici, rientrano, in concreto, nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa, siccome in concreto finalizzate, nel quadro di più ampie ed articolate argomentazioni, a contrastare le avverse pretese.

## VII]- Del regolamento delle spese processuali

Stante la solo parziale fondatezza dell'opposizione in esame, sussistono le condizioni per integralmente compensare le spese del presente giudizio a norma dell'art. 92, II co, c.p.c..

### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. **18033/2022** emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 17.10.2022, quale proposta da [...] *Parte\_1*, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori *Persona\_1* e *Persona\_2*, *Parte\_2* nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sugli stessi figli minori *Persona\_1* e *Persona\_2*, [...] *Pt\_3* e *Parte\_4* nei confronti di *CP\_1*, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

**-respinge** l'opposizione con riferimento ai due primi proposti motivi (v., in motivazione, sub II e III);

**-dichiara** cessata la materia del contendere con riferimento al terzo motivo di opposizione (v, in motivazione, sub IV), e, per l'effetto,

**-revoca** l'opposto decreto ingiuntivo;

**-condanna** le oppONENTI *Parte\_1* e *Parte\_3* al rimborso, in favore della ricorrente opposta *CP\_1*, della somma di € 5.175,22 ciascuna, oltre interessi legali, a decorrere dalla data di esecuzione dei pagamenti da parte della ricorrente opposta (10.12.2020 per le imposte di successione; 27.6.2012 per la regolarizzazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020), e fino al soddisfo;

**-condanna** gli oppONENTI *Parte\_4*, *Persona\_1* e *Persona\_2* [...] gli ultimi due come rappresentati dai genitori *Parte\_1* e *Parte\_2* [...] al pagamento, in favore della ricorrente opposta *CP\_1*, della complessiva somma di € 1.725,07 ciascuno, oltre interessi legali, a decorrere dalla data di esecuzione dei pagamenti da parte della ricorrente opposta (10.12.2020 per le imposte di successione; 27.6.2012 per la regolarizzazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020), e fino al soddisfo.;

**-respinge** la domanda di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria, quale proposta dagli opposenti;

**-respinge** la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 89, II co, c.p.c., quale proposta dalla ricorrente opposta;

**-compensa** integralmente le spese del presente giudizio.

Così deciso, in Roma, lì 8 settembre 2024.

Il Giudice Unico- dott. Luigi Argan

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei Funzionari Addetti all'Ufficio per il Processo dott.ri Stefano D'Innocenzo, Silvia Vetrano, Claudia Simeoni e Parte\_5